



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 127 DEL 13/03/2026	OGGETTO: Servizi professionali per le attività di supporto e risoluzione fiscale e tributario ed asseverazioni delle dichiarazioni fiscali - Determina di Liquidazione - ACCONTO.
Registro Generale N. 190 DEL 16/03/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sedici**, del mese di **marzo** nel proprio Ufficio.

CIG: B6C0FD6D0E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- che la complessità della normativa fiscale e contabile, nonché la necessità di continui aggiornamenti in tali materie, rendeva indispensabile avvalersi di un servizio di supporto di assistenza fiscale e adempimenti fiscali, con riferimento principalmente agli obblighi e adempimenti in veste di soggetto passivo d'imposta ai fini IVA e IRAP e in veste di sostituto d'imposta;
- che si riteneva necessario provvedere, con urgenza, ad individuare il supporto per l'attuale organico, in termini di affiancamento specialistico, mediante Servizio di "Service" di assistenza tecnica, supporto e affiancamento al fine di garantire:
 - a) l'indispensabile affiancamento allo svolgimento delle imperanti e nuove attività amministrative contabili, introdotte e previste dalla riforma degli ordinamenti contabili pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011, a cui, laddove l'Ente Regionale ne disponga l'osservanza anche per l'Ater, si dovrà dare immediato e tempestivo seguito, con

l'evidente necessità di adeguamento del sistema di contabilizzazione e redazione dei documenti programmatici e di consuntivazione;

- b) la gestione degli adempimenti fiscali, la tenuta della contabilità Iva, Irap istituzionale e commerciale, l'effettuazione delle ritenute fiscali ai professionisti esterni e altre funzioni quale sostituto d'imposta, la gestione degli adempimenti connessi allo Split Payment ed al Reverse Change e in particolare la gestione del contenzioso fiscale-tributario;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che con determina n. 208/2025 rg 333, si è proceduto ad affidare i "Servizi professionali per le attività di supporto e risoluzione fiscale e tributario ed asseverazioni delle dichiarazioni fiscali" all'operatore dott. rag. Francesco Napolitano, CF: NPLFNC66B01I073G, P.IVA: 02953431216 residente in Cicciano (NA) alla via Concezione,14, per un importo di € 7.000,00 oltre oneri come per legge;

DATO ATTO che il CIG della gara in oggetto è il seguente: B73B493D71;

ACCERTATO che l'incarico viene svolto con professionalità;

VISTA la fattura n. 01/PA del 23.02.2026, acquisita al prot. n. 2403, dell'importo pari ad € 3.642,00 di cui € 3.500,00 per imponibile ed € 140,00 per iva, emessa dall'operatore dott. rag. Francesco Napolitano, CF: NPLFNC66B01I073G, P.IVA: 02953431216, quale acconto per l'incarico di cui sopra;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. di LIQUIDARE la fattura n. 01/PA del 23.02.2026, acquisita al prot. n. 2403, dell'importo pari ad € 3.642,00 di cui € 3.500,00 per imponibile ed € 140,00 per iva, emessa dall'operatore dott. rag. Francesco Napolitano, CF: NPLFNC66B01I073G, P.IVA: 02953431216, quale acconto per l'incarico di cui sopra;

2. di DARE ATTO che:

- che l'incarico ha una durata pari a 12 MESI;

3. di DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono a valere con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025 gestione R.R.

Capitolo: 253.2 – IMPEGNO 428/2025

Importo: € 7.280,00

4. di PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio

come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

6. di DARE ATTO della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

7. di DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 16/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 13/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Servizi professionali per le attività di supporto e risoluzione fiscale e tributario ed asseverazioni delle dichiarazioni fiscali - Determina di affidamento. CIG: B6C0FD6D0E CUP: Descrizione Capitolo: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.99	1.3	253.2		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
428	€ 7.280,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: NAPOLITANO FRANCESCO - Progressivo Fornitore: 826
Codice Fiscale: NPLFNC66B01I073G P.Iva: 02953431216

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
339	3.642,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

NAPOLITANO FRANCESCO

Avella (AV), 16/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 16/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 16/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 326, e vi rimarrà fino al 31/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 190 del 16/03/2026;

Oggetto: Servizi professionali per le attività di supporto e risoluzione fiscale e tributario ed asseverazioni delle dichiarazioni fiscali - Determina di Liquidazione - ACCONTO.

Avella (AV), 16/03/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella